

RUBY LIMITED OPEN CODE LICENSE (RLOCL)

Versione: 1.0

Data di entrata in vigore: 26/09/2026

INFORMAZIONI:

La presente Ruby Limited Open Code License (di seguito "RLOCL") è versione 1.0 e ha data di entrata in vigore 26/09/2026. La RLOCL stabilisce i termini e le condizioni universali applicabili a tutti i prodotti software pubblicati sotto la Ruby Limited Open Code License.

ART. 1: INFORMATIVA SULLA LICENZA E DIRITTI DEGLI UTENTI

1.1 Natura della licenza

La presente licenza è una licenza proprietaria, source-available, emessa da Akenayō Entertainment & Technology (di seguito "Licenziante"). La licenza non è una licenza open source ai sensi della definizione della Open Source Initiative e non concede diritti illimitati di uso, modifica o redistribuzione del Software.

Il soggetto autorizzato a pubblicare il Codice Sorgente e il Software sotto la presente Licenza, nonché a esercitare i permessi amministrativi di cui al comma 1.3, è Akenayō Ruby (di seguito "Studio").

1.2 Documenti contrattuali

L'uso del Software è disciplinato da due documenti distinti:

- la presente Ruby Limited Open Code License (RLOCL), che regola l'accesso al Codice sorgente, i diritti di modifica e le restrizioni d'uso del Software;
- l'End User License Agreement (EULA), che regola l'uso del software compilato, i servizi accessori, la gestione delle licenze e il supporto.

In caso di conflitto tra i due documenti, prevale la RLOCL, salvo diversa indicazione scritta.

1.3 Permessi amministrativi

Il Licenziante, Akenayō Entertainment & Technology, concede allo Studio, Akenayō Ruby, i seguenti permessi amministrativi:

- modifica e abrogazione di articoli già esistenti della presente Licenza;
- creazione di nuovi articoli;
- concessione ad altri utenti del diritto di utilizzare il Software alle condizioni della presente Licenza;



- D. pubblicazione del Codice Sorgente e del Software sotto la Limited Open Code License.

Tali permessi sono esercitabili esclusivamente da Akenayō Ruby e non sono trasferibili a terzi senza autorizzazione scritta del Licenziante.

1.4 Obblighi dell'utente

L'utente (di seguito "Licenziatario") è tenuto a:

- A. rispettare la presente Licenza;
- B. rispettare l'EULA, qualora installi o utilizzi il Software in forma compilata;
- C. rispettare tutti i regolamenti emessi dallo Studio in relazione al Software.

1.5 Accettazione

L'installazione, la copia, la modifica o l'utilizzo del Software implicano l'accettazione integrale e senza riserve dei termini della presente Licenza. Qualsiasi violazione potrà essere perseguita ai sensi della legge applicabile.

1.6 Recesso ed estinzione

- A. Il Licenziatario può recedere dalla presente Licenza tramite il pannello dell'account dedicato, oppure al momento della cancellazione dell'account, qualora tale sistema sia disponibile.
- B. La presente Licenza si estingue automaticamente al momento della cancellazione del Software e di tutte le copie del Codice Sorgente, anche in assenza di un account, come previsto dall'Articolo 2.6.

1.7 Rapporto con l'EULA

Il Licenziatario che installa o utilizza il Software in forma compilata è tenuto ad accettare separatamente l'EULA. La mancata accettazione dell'EULA preclude l'uso del software compilato, ma non pregiudica i diritti concessi dalla presente Licenza sul Codice Sorgente.

ART. 2: MODIFICA DELLA LICENZA

2.1 Principi generali

La presente Licenza può essere modificata esclusivamente secondo le procedure di cui ai commi 2.2 e 2.3. Le modifiche non hanno effetto retroattivo e non pregiudicano i diritti maturati prima della loro entrata in vigore.

2.2 Modifiche riservate allo Studio (procedura unilaterale)

- A. Lo Studio può modificare la presente Licenza, con decisione unilaterale, esclusivamente per i seguenti motivi:
 - a. adeguamento a normative sopravvenute, nazionali, europee o di Paesi terzi in cui lo studio opera;



- b. esigenze di sicurezza informatica, correzione di vulnerabilità o conformità a standard di settore;
 - c. correzione di errori materiali o di disposizioni divenute inapplicabili;
 - d. modifiche organizzative o tecniche del Software che richiedano un aggiornamento delle condizioni d'uso.
- B. Lo Studio comunica la modifica con un preavviso di almeno 30 giorni, tramite email all'indirizzo associato all'account e avviso sul sito web ufficiale.
- C. Durante il periodo di preavviso, il Licenziatario che sia consumatore ai sensi del Codice del Consumo ha diritto di recedere dalla Licenza senza penalità e senza obbligo di motivazione, tramite il pannello dell'account o comunicazione scritta allo Studio.
- D. Decorso il termine di preavviso senza recesso, le modifiche acquistano efficacia. L'uso continuato del Software costituisce accettazione delle modifiche.

2.3 Modifiche proposte dalla Community (procedura partecipativa)

- A. Qualsiasi Licenziatario registrato può proporre allo Studio una modifica alla presente Licenza, riguardante esclusivamente:
 - a. l'aggiunta, la modifica o la soppressione di gradi di licenza (es. User-Self, Dev-Support, Enterprise);
 - b. l'organizzazione dei canali di distribuzione (LTS, no-LTS, InDev);
 - c. le modalità di accesso ai servizi di supporto;
 - d. ogni altro aspetto tecnico o gestionale che non rientri tra i motivi di cui al comma 2.2, lettera a).
- B. La proposta deve essere motivata e pubblicata sul repository ufficiale o sul forum dedicato, ove altri Licenziatari possono discuterla ed esprimere il proprio parere.
- C. Se la proposta riceve il sostegno della maggioranza dei Licenziatari votanti (51%), lo Studio la valuta e, se conforme alle normative applicabili e agli interessi dello Studio, la integra nella Licenza.
- D. La modifica approvata è comunicata con un preavviso di 3 settimane + 5 giorni lavorativi, durante il quale i Licenziatari contrari possono recedere dalla Licenza senza penalità.
- E. Durante il periodo di preavviso, gli articoli modificati sono evidenziati con un asterisco (*) nella versione pubblicata della Licenza.

2.4 Modifiche di emergenza

- A. Lo Studio può modificare la Licenza con effetto immediato, dandone comunicazione agli utenti entro 5 giorni lavorativi.
- B. La modifica di emergenza ha validità massima di 30 giorni, durante i quali lo Studio avvia la procedura di cui al comma 2.2 per la conferma definitiva.
- C. Se la modifica non viene confermata, essa cessa di avere effetto e si applica la versione precedente della Licenza.
- D. Gli articoli oggetto di modifica di emergenza sono indicati con un apice (') e devono essere accompagnati da una chiara motivazione delle intenzioni e delle ragioni della modifica.



2.5 Estinzione automatica per cancellazione

La presente Licenza si estingue automaticamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni, nel momento in cui il Licenziatario cancella il Software e tutte le copie del Codice Sorgente in suo possesso, indipendentemente dall'esistenza di un account. In tal caso, il Licenziatario è tenuto a cessare ogni utilizzo del Software e a distruggere ogni copia residua.

2.6 Informazioni e contatti

Per qualsiasi informazione riguardante le modifiche della Licenza, il Licenziatario può contattare l'indirizzo email legale dello Studio. Qualora ritenga un articolo non conforme alla legge applicabile, può aprire un caso tramite i canali ufficiali dello Studio.

ART. 3: TIPI DI LICENZA

3.1 Principio generale

Lo Studio mette a disposizione tre tipi di licenza. Ogni licenza è pensata per un target specifico e per un diverso livello di supporto. La licenza non comporta variazioni nel Software o nel Codice Sorgente, ma disciplina esclusivamente il supporto fornito dallo Studio e le versioni disponibili.

3.2 Licenza User-Self

- A. La licenza User-Self non garantisce alcun supporto dedicato, salvo:
 - a. la possibilità di aprire issue su GitHub per bug critici;
 - b. l'accesso all'email di supporto ufficiale.
- B. I Licenziatari con licenza User-Self hanno accesso unicamente alle versioni LTS (release ufficiali supportate dallo Studio) e alle versioni Beta. Le versioni Legacy e InDev non sono supportate.

3.3 Licenza Dev-Support

La licenza Dev-Support garantisce:

- A. supporto tramite canale Discord dedicato con i developer dello studio, accessibile a tutti i Licenziatari con questo piano;
 - a. possibilità di richiedere supporto per problematiche locali e ottenere fix dedicati;
 - b. accesso al canale Patreon;
 - c. accesso alle versioni Legacy, oltre alle versioni LTS e Beta.
- B. Il supporto di cui alla lettera A, punto b., è fornito nei limiti delle risorse dello Studio e non costituisce garanzia di risoluzione entro termini prestabiliti, salvo diverso accordo scritto.



3.4 Licenza Enterprise

- A. La licenza Enterprise garantisce:
 - a. accesso al server Discord dedicato per il supporto;
 - b. email di contatto personalizzata;
 - c. accesso al canale Patreon;
 - d. accesso alle versioni InDev e PreRelease, sia in forma di Codice Sorgente sia in forma di Software precompilato;
 - e. possibilità di richiedere modifiche custom del Software per adeguarlo ai sistemi aziendali.
- B. Le richieste di modifiche custom di cui alla lettera A, punto e., sono soggette a valutazione e preventivo da parte dello Studio e non sono automaticamente incluse nel piano.

3.5 Rapporto con l'EULA

L'EULA di ciascun prodotto deve rispettare i livelli di licenza stabiliti nel presente Articolo. L'EULA può prevedere ulteriori vantaggi o limitazioni, purché non in contrasto con la presente Licenza.

ART. 4: PREZZI E REQUISITI MINIMI

4.1 Determinazione dei prezzi

I prezzi di tutti i piani sono stabiliti nell'EULA di ciascun prodotto, ad eccezione della licenza User-Self, che è gratuita per tutti i Licenziatari che non utilizzano il Software per scopi di lucro o in ambito aziendale/istituzionale, e della licenza Dev-Support, il cui prezzo massimo annuo è stabilito al comma 4.4.

4.2 Soglie di fatturato

L'accesso ai diversi piani è subordinato al fatturato annuo del Licenziatario, secondo le seguenti soglie:

- A. fatturato annuo da 0 USD a 200.000 USD: licenza User-Self;
- B. fatturato annuo da 200.001 USD a 500.000 USD: licenza Dev-Support;
- C. fatturato annuo superiore a 500.000 USD: licenza Enterprise.

4.3 Definizione di fatturato

Ai fini del presente Articolo, per "fatturato" si intende esclusivamente il fatturato che il Licenziatario genera per l'attività professionale svolta utilizzando i prodotti dello Studio. Le entrate derivanti da altre fonti di reddito non sono considerate.

4.4 Prezzo della licenza Dev-Support

Il prezzo della licenza Dev-Support non potrà superare i 500 USD annui per Licenziatario. Il prezzo definitivo, entro tale limite massimo, è stabilito nell'EULA di ciascun prodotto.

ART. 5: DIRITTI SUL CODICE SORGENTE E CANALI DI DISTRIBUZIONE

5.1 Diritti di utilizzo del Codice Sorgente

Il Licenziatario può utilizzare il Codice Sorgente per:

- A. integrarlo con altri progetti;
- B. sviluppare prodotti commerciali;
- C. finalità di studio e accademiche.

5.2 Obbligo di attribuzione

Il Licenziatario deve menzionare in modo chiaro e visibile che il prodotto finale utilizza il Software o contiene codice creato dallo Studio. L'attribuzione deve includere il nome dello Studio e un riferimento al repository ufficiale, salvo diverso accordo scritto.

5.3 Distribuzione di versioni modificate o integrate

- A. La distribuzione del Codice Sorgente è consentita solo se:
 - a. il Codice Sorgente è integrato in un'opera più ampia che contiene contributi originali del Licenziatario (a titolo esemplificativo: un'applicazione, un engine, un prodotto software);
 - b. è presente una menzione chiara allo Studio secondo le modalità di cui al comma 5.2.
- B. È vietata la mera ridistribuzione del Codice Sorgente originale, non modificato e non integrato in un'opera più ampia.
- C. Le versioni modificate dallo Studio non possono essere distribuite a terzi al di fuori dello Studio.
- D. Le versioni modificate o integrate dai Licenziatari possono essere distribuite da chiunque, nel rispetto dei termini della presente Licenza.

5.4 Marchi e loghi

La presente Licenza non concede alcun diritto sui marchi, sui loghi o sui nomi commerciali dello Studio. L'uso di marchi, loghi e marchi registrati dello Studio è vietato per prodotti commerciali o Enterprise, salvo autorizzazione scritta.

5.5 Canali di distribuzione

- A. Lo Studio distribuisce il Codice Sorgente e il Software tramite GitHub.
- B. Le versioni Legacy e InDev sono rese disponibili su richiesta al Licenziatario che possiede il grado di licenza corrispondente, oppure tramite i canali Discord dedicati.

5.6 Restrizioni sulle versioni InDev e PreRelease

I Licenziatari che hanno accesso a versioni InDev o PreRelease non possono rilasciare il codice del programma in modalità open source o con il codice visibile. Possono distribuire esclusivamente il programma finito compilato.



5.7 Separazione delle licenze

- A. Il Codice Sorgente dello Studio può essere integrato in progetti più ampi distribuiti sotto licenze diverse, incluse licenze copyleft (es. GPL, AGPL).
- B. In tal caso, le classi, i moduli e i file di codice creati dallo Studio mantengono la licenza originale stabilita nella presente Licenza.
- C. L'obbligo di distribuire l'opera nel suo insieme sotto la licenza del progetto più ampio non si estende automaticamente alle classi, ai moduli e ai file di codice dello Studio, a condizione che siano chiaramente identificabili e separabili all'interno del progetto e mantengano i relativi avvisi di copyright e di licenza.
- D. In caso di conflitto tra la presente Licenza e la licenza del progetto più ampio, prevale la presente Licenza limitatamente alle classi, ai moduli e ai file di codice dello Studio.

ART. 6: PROPRIETÀ INTELLETTUALE, GARANZIA E LEGGE APPLICABILE

6.1 Proprietà intellettuale

Il Software, il Codice Sorgente e ogni diritto di proprietà intellettuale a essi connesso restano di proprietà esclusiva di Akenayō Entertainment & Technology. Tutti i diritti non espressamente concessi dalla presente Licenza sono riservati.

6.2 Garanzia

Il Software è fornito "COSÌ COM'È" e "COME DISPONIBILE". Lo Studio non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, di funzionamento, commerciabilità, idoneità a uno scopo specifico o assenza di errori, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

6.3 Limitazione di responsabilità

Nei limiti consentiti dalla legge, lo Studio non è responsabile per danni indiretti, incidentali, speciali o consequenziali, né per perdita di dati, profitti o interruzione dell'attività. La responsabilità complessiva dello Studio non supererà l'importo pagato dal Licenziatario negli ultimi 12 mesi.

6.4 Terminazione

La presente Licenza si estingue automaticamente in caso di violazione dei suoi termini. Alla terminazione, il Licenziatario deve cessare ogni utilizzo del Software e distruggere tutte le copie in suo possesso.

6.5 Legge applicabile e foro competente

- A. La presente Licenza è regolata dalla legge italiana.
- B. Per le controversie con Licenziatari che agiscono in qualità di professionisti o imprese, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

- C. Per le controversie con Licenziatari che agiscono in qualità di consumatori ai sensi del Codice del Consumo, è competente il Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ai sensi della normativa applicabile.
- D. Restano ferme le disposizioni inderogabili a tutela del consumatore previste dalla legge applicabile.

6.6 Clausola di salvaguardia

Se una disposizione della presente Licenza è dichiarata invalida o inapplicabile, le restanti disposizioni rimangono in vigore. Se una disposizione è in conflitto con una norma imperativa del Paese di residenza del Licenziatario, prevale la norma locale, e la disposizione si intende modificata nella misura minima necessaria per conformarsi.

[CONTATTI]

email di supporto: support@akenayo.com

email legale: legal@akenayo.com

email studio: studio@akenayo.com

